ALGEMENE VOORWAARDEN

Maatwerkkunststof.nl

Versie 1 januari 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes, bestellingen, overeenkomsten, productie, bewerking en levering van kunststofproducten en maatwerkonderdelen door Maatwerkkunststof.nl. Waar dwingend consumentenrecht afwijkt van deze voorwaarden, gaat dat dwingende recht voor.

Belangrijk bij maatwerk: tenzij schriftelijk een andere maatnauwkeurigheid is bevestigd, geldt een standaard productietolerantie van maximaal 5% boven of onder iedere opgegeven nominale maat. Maatkritische toepassingen moeten vóór de bestelling schriftelijk worden gemeld. Voor echt individueel vervaardigd maatwerk geldt, voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, geen wettelijk herroepingsrecht. Wettelijke rechten bij non-conformiteit blijven bestaan.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: (a) “Maatwerkkunststof.nl”: TJ Worx, handelend onder de naam Maatwerkkunststof.nl; (b) “Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanbod ontvangt, een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat; (c) “Consument”: een klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; (d) “Zakelijke klant”: iedere andere klant; (e) “Product”: ieder kunststof halffabricaat, plaat-, blok-, strip-, ring-, profiel-, draai-, frees-, boor-, zaag-, snij-, vorm- of samengesteld onderdeel en iedere overige zaak die wordt aangeboden of geleverd; (f) “Maatwerk”: een product dat geheel of gedeeltelijk speciaal wordt vervaardigd, bewerkt, gesneden, gezaagd, gefreesd, gedraaid, geboord, gestanst, gevormd, samengesteld of anderszins aangepast op basis van door of namens de klant opgegeven maten, bestanden, tekeningen, materiaalkeuzes, aantallen, toleranties of andere individuele specificaties; (g) “Technische gegevens”: alle tekeningen, CAD-bestanden, STEP-, DXF-, PDF- of andere bestanden, schetsen, foto’s, maten, toleranties, materiaalgegevens, toepassingsinformatie en instructies van de klant.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte, iedere online bestelling en iedere overeenkomst van Maatwerkkunststof.nl, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij gelden eveneens voor vervolgorders, nabestellingen en deelorders, ook wanneer niet telkens opnieuw naar de voorwaarden wordt verwezen, mits zij rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard.

1.3 Voorwaarden van een zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Maatwerkkunststof.nl deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.4 Bij tegenstrijdigheid geldt de volgende rangorde: (1) een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijking of ondertekende technische specificatie; (2) de orderbevestiging of offerte; (3) een door de klant goedgekeurde productietekening; (4) deze algemene voorwaarden; (5) algemene informatie op de website. Een later uitdrukkelijk goedgekeurd document gaat voor op een ouder document voor zover beide niet met elkaar verenigbaar zijn.

1.5 Indien een bepaling nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht. De betreffende bepaling wordt toegepast tot het maximaal wettelijk toelaatbare bereik en, indien nodig, vervangen door een geldige bepaling die doel en strekking daarvan zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 - Aanbiedingen, prijzen en totstandkoming

2.1 Offertes, calculaties, prijsopgaven, technische voorstellen en levertijdindicaties zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een geldigheidsduur en bindend karakter zijn vermeld.

2.2 Kennelijke schrijf-, reken-, invoer-, programmeer-, configuratie- en prijsfouten binden Maatwerkkunststof.nl niet. Dit geldt ook wanneer een prijs evident niet in verhouding staat tot materiaal, bewerking, hoeveelheid of transport.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant een aanbod schriftelijk, per e-mail, via een online bestel- of betaalomgeving of anderszins ondubbelzinnig accepteert, dan wel zodra Maatwerkkunststof.nl met instemming van de klant met de uitvoering begint.

2.4 Een offerte is gebaseerd op de daarin vermelde aantallen, materialen, bewerkingen, maatvoering, toleranties, verpakking en leverwijze. Een wijziging daarin kan tot een andere prijs en/of levertijd leiden.

2.5 Maatwerkkunststof.nl mag een opdracht weigeren of voorwaarden stellen indien productie technisch of commercieel niet verantwoord wordt geacht, materiaal niet beschikbaar is, de toepassing onvoldoende duidelijk is of redelijke twijfel bestaat over betaling of uitvoerbaarheid.

2.6 Voor zakelijke klanten zijn prijzen exclusief btw, verpakking, transport, invoerrechten, certificaten, keuringen en bijzondere verpakking, tenzij anders vermeld. Aan consumenten wordt vóór het sluiten van de overeenkomst de volgens de wet vereiste totaalprijsinformatie verstrekt.

Artikel 3 - Gegevens, maten en verantwoordelijkheid van de klant

3.1 Maatwerkkunststof.nl mag uitgaan van de juistheid, volledigheid, onderlinge consistentie en bruikbaarheid van alle door of namens de klant verstrekte gegevens. Maatwerkkunststof.nl is niet gehouden de door de klant opgegeven maatvoering, constructie, toepassing of passing zelfstandig na te meten, na te rekenen of technisch te valideren, tenzij dit uitdrukkelijk als onderdeel van de opdracht is overeengekomen.

3.2 De klant is verantwoordelijk voor het correct opnemen en doorgeven van maten, aantallen, materiaalkeuze, toleranties, boringen, hartmaten, draairichtingen, uitsparingen, passing, montagewijze en overige specificaties. Indien een exact passende, klemmende, glijdende, persende, concentrische, vlakke, haakse of andere maatkritische functie nodig is, moet de klant dit vóór bestelling uitdrukkelijk schriftelijk melden.

3.3 Tenzij uit de context ondubbelzinnig anders blijkt, worden technische maten geïnterpreteerd in millimeters. Schaal uit foto's, schermafbeeldingen, schetsen of niet-maatvaste PDF-bestanden is niet leidend. Expliciet vermelde maatcijfers gaan voor op visuele verhoudingen.

3.4 Bij tegenstrijdige gegevens mag Maatwerkkunststof.nl uitgaan van de meest recent schriftelijk bevestigde specificatie. Indien niet duidelijk is welke versie leidend is, mag productie worden opgeschort totdat de klant schriftelijk duidelijkheid heeft gegeven.

3.5 Kosten, materiaalverlies en vertraging die ontstaan doordat gegevens onjuist, onvolledig, tegenstrijdig, te laat of technisch onbruikbaar zijn aangeleverd, komen bij zakelijke klanten voor hun rekening. Voor consumenten geldt dit voor zover de fout of vertraging aan de consument kan worden toegerekend.

3.6 Wanneer Maatwerkkunststof.nl meedenkt over materiaal, maatvoering of uitvoering, is dit gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie. Een dergelijk advies is geen ontwerpberekening, veiligheidsberekening, keuringsverklaring of garantie van geschiktheid voor een bijzondere toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig is overeengekomen.

Artikel 4 - Tekeningen, CAD-bestanden, conversie en goedkeuring

4.1 De klant is verantwoordelijk voor de inhoud en geometrie van aangeleverde CAD-, STEP-, DXF-, STL-, PDF- en andere technische bestanden. Maatwerkkunststof.nl mag bestanden technisch converteren, opschonen, vereenvoudigen, sluiten, herstellen of geschikt maken voor de gebruikte productieapparatuur, voor zover de kern van het overeengekomen ontwerp daardoor niet bewust wordt gewijzigd.

4.2 Bestandsconversie kan leiden tot afrondingen, segmentering van curves, wijzigingen in splines, tolerantie-instellingen of andere kleine geometrische verschillen. Indien exacte geometrie kritisch is, moet de klant vóór productie een productietekening of proefbestand laten bevestigen.

4.3 Een 3D-render, foto, visualisatie of niet-volledig bemate schets is bedoeld als visuele ondersteuning en vormt geen garantie voor afmetingen, kleur, oppervlak of technische passing, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

4.4 Indien een tekening, proefbestand of productiemodel ter goedkeuring wordt voorgelegd, controleert de klant vóór goedkeuring alle maten, aantallen, boringen, uitsparingen, posities, oriëntatie, tekst, materiaal en overige relevante kenmerken. Na goedkeuring geldt het goedgekeurde document als productiegrondslag.

4.5 Wijzigingen na goedkeuring zijn uitsluitend mogelijk indien het productieproces dit nog toelaat. Reeds gemaakte ontwerp-, programmeer-, materiaal-, instel-, productie- en administratiekosten mogen worden doorberekend.

Artikel 5 - Materiaalkeuze, eigenschappen en technische informatie

5.1 Kunststoffen zijn materiaaltechnisch gevoelig voor onder meer temperatuur, vocht, UV, chemische belasting, mechanische belasting, kruip, slijtage, interne spanning en productiebatch. Eigenschappen kunnen binnen normale materiaal- en productietoleranties variëren.

5.2 Tenzij een specifieke kwaliteit, fabrikant, merknaam, norm, kleurcode, virgin/recyclaat-gehalte, voedselcontactverklaring, elektrisch gedrag, brandklasse, ATEX-eigenschap, medische geschiktheid of andere certificering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt uitsluitend het generieke materiaal of de generieke materiaalsoort geleverd zoals op de orderbevestiging vermeld.

5.3 Waarden uit technische datasheets, tabellen en materiaalbladen zijn algemene richt- of testwaarden onder de daarin genoemde omstandigheden en vormen geen garantie dat het materiaal in de concrete toepassing dezelfde prestaties levert.

5.4 De klant dient vóór bestelling bijzondere gebruiksomstandigheden te melden, waaronder hoge of lage temperatuur, langdurige UV-blootstelling, contact met chemicaliën, voedsel, drinkwater, elektrische of elektrostatische eisen, druk, dynamische belasting, slijtage, buitengebruik, onderdompeling, brandveiligheid, ATEX-omgeving of veiligheidskritische toepassing.

5.5 Certificaten, chargeverklaringen, meetrapporten, materiaalcertificaten en traceerbaarheid worden alleen meegeleverd wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Een generieke datasheet is geen productspecifiek certificaat.

Artikel 6 - Maatvoering en standaard productietolerantie van 5%

6.1 Tenzij in de offerte, orderbevestiging of goedgekeurde tekening schriftelijk een andere tolerantie is bevestigd, geldt voor maatwerkproducten als overeengekomen standaard productietolerantie: maximaal 5% boven of 5% onder iedere opgegeven nominale maat. Een maat binnen deze bandbreedte maakt deel uit van de overeengekomen productspecificatie en geldt op zichzelf niet als gebrek.

6.2 De in artikel 6.1 bedoelde tolerantie geldt, voor zover technisch van toepassing, afzonderlijk voor lengte, breedte, hoogte, dikte, binnen- en buitendiameter, boring, uitsparing, afstand, hartmaat en overige nominale maatvoering. Voorbeeld: bij een nominale maat van 100 mm ligt de standaard overeengekomen bandbreedte tussen 95 en 105 mm.

6.3 Indien een maatkritische passing of nauwere tolerantie nodig is, moet de klant vóór het sluiten van de overeenkomst de betreffende kritische maat en gewenste tolerantie schriftelijk opgeven. Een nauwere tolerantie geldt uitsluitend wanneer Maatwerkkunststof.nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

6.4 Geometrische kenmerken zoals vlakheid, rechtheid, haaksheid, paralleliteit, concentriciteit, rondheid, cilindriciteit, positie- of vormtolerantie worden niet geacht afzonderlijk gegarandeerd te zijn, tenzij daarvoor schriftelijk een concrete tolerantiewaarde is overeengekomen.

6.5 Metingen worden beoordeeld aan een onbelast product, na redelijke acclimatisering, bij normale kamertemperatuur en met een voor de betreffende maat geschikte meetmethode. Vervorming door klemmen, eigen gewicht, transport, temperatuurverschil of montagebelasting wordt niet als productiemaat beschouwd.

6.6 Kunststoffen kunnen na productie of tijdens gebruik uitzetten, krimpen, vocht opnemen, ontspannen of vervormen. Een latere maatverandering als gevolg van materiaaleigenschappen, temperatuur, vocht, opslag, belasting of toepassing is geen productieafwijking voor zover de oorzaak daarin is gelegen.

6.7 Aanduidingen als “circa”, “ca.”, “ongeveer”, “±”, “nominaal” of vergelijkbare termen duiden op een niet-maatkritische maat. Indien meerdere toleranties zijn vermeld, geldt de specifiekste schriftelijk overeengekomen tolerantie voor de betreffende maat.

6.8 Voor consumenten geldt de standaardtolerantie uitsluitend voor zover deze vóór het sluiten van de overeenkomst duidelijk onderdeel is gemaakt van de productspecificatie en dwingend consumentenrecht niet anders bepaalt.

Artikel 7 - Bewerkingssporen, randen, oppervlak en uiterlijk

7.1 Zaag-, frees-, draai-, boor-, snij- en andere bewerkingen kunnen normale gereedschapssporen, zaagstrepen, freesbanen, aanzetmarkeringen, lichte bramen, afrondingen, verkleuring of andere proceskenmerken achterlaten. Deze vormen geen gebrek wanneer zij de overeengekomen functie niet wezenlijk belemmeren en geen cosmetische afwerkingsklasse is overeengekomen.

7.2 Randen worden uitsluitend gepolijst, geschraapt, ontbraamd, afgeschuind, afgerond of anders afgewerkt indien dit schriftelijk onderdeel van de opdracht is. “Op maat zagen” betekent niet automatisch zichtwerk- of meubelkwaliteit.

7.3 Lichte verschillen in kleurtoon, glans, transparantie, textuur, oppervlak, structuur, plaatspanning, beschermfolie, vlakheid of materiaalbeeld tussen batches of tussen plaat en eindproduct kunnen normaal zijn.

7.4 Voor gerecyclede of gevulde kunststoffen kunnen zichtbare insluitsels, kleurvariatie en structuurverschillen materiaaltypisch zijn. Voor naturel of transparante materialen kunnen kleine optische onregelmatigheden voorkomen.

7.5 Een cosmetisch zichtvlak of krasarme afwerking moet vóór bestelling als zodanig worden opgegeven. Zonder die afspraak wordt het product beoordeeld als technisch maatwerkonderdeel en niet als decoratief eindproduct.

Artikel 8 - Aantallen, series, monsters en nabestellingen

8.1 Bij zakelijke serieproductie mag, wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte of orderbevestiging is vermeld, een overeengekomen over- of onderlevering worden toegepast. Zonder zo’n vermelding geldt het bevestigde aantal.

8.2 Een monster, prototype, proefstuk of eerste artikel dient uitsluitend ter beoordeling van de uitdrukkelijk afgesproken kenmerken. Latere serieproductie kan normale batch- en procesverschillen vertonen.

8.3 Een nabestelling vormt een nieuwe order. Exacte gelijkheid met een eerdere levering in kleur, glans, materiaalbatch, oppervlak of productiespoor wordt niet gegarandeerd, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen en technisch mogelijk is.

Artikel 9 - Passing, montage, gebruik en geschiktheid

9.1 De klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het product voor de beoogde constructie, passing, montage en gebruiksomstandigheden, tenzij Maatwerkkunststof.nl die specifieke geschiktheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft gegarandeerd.

9.2 Een maatwerkonderdeel wordt niet geacht “passend” te zijn enkel omdat de klant een foto, schets of maat van het bestaande onderdeel heeft aangeleverd. Voor een gegarandeerde passing moeten relevante tegenmaten, toleranties en functionele eisen vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

9.3 De klant controleert vóór montage of verdere bewerking of het product geschikt is. Boren, verlijmen, lassen, verhitten, buigen, verspanen, monteren, beplakken, coaten of anders wijzigen kan beoordeling van een klacht bemoeilijken en kan bij zakelijke klanten aanspraken beperken voor zover het gebrek daardoor niet meer objectief kan worden vastgesteld.

9.4 Maatwerkkunststof.nl is niet verantwoordelijk voor ontwerp-, montage-, keurings-, constructie-, machineveiligheids- of sectorspecifieke eisen die op de toepassing van de klant rusten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat Maatwerkkunststof.nl deze taak op zich neemt.

9.5 Gebruik in veiligheidskritische, dragende, medische, voedsel-, drinkwater-, elektrische, ATEX- of andere gereguleerde toepassingen is uitsluitend voor rekening van de klant tenzij de betreffende toepassingsgeschiktheid schriftelijk is bevestigd.

Artikel 10 - Maatwerk, herroepingsrecht en retour

10.1 Een consument heeft bij een overeenkomst op afstand in beginsel een wettelijk herroepingsrecht, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

10.2 Voor de levering van zaken die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, geldt voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan geen herroepingsrecht. Hieronder kunnen onder meer vallen: op individuele lengte of vorm gesneden platen of strips, speciaal geboorde of gefreesde onderdelen, ringen op individuele binnen-/buitenmaat, onderdelen uit een klanttekening of CAD-bestand en andere specifiek voor de klant geproduceerde onderdelen.

10.3 Het enkele feit dat een product “maatwerk” wordt genoemd is niet beslissend. Indien een product juridisch niet onder de wettelijke maatwerkuitzondering valt, blijven de toepasselijke consumentenrechten onverkort van kracht.

10.4 Maatwerk kan niet worden geretourneerd omdat de klant zich heeft vergist in maatvoering, materiaalkeuze, toepassing, kleurverwachting of passing, of omdat de behoefte na bestelling is gewijzigd, voor zover geen sprake is van een tekortkoming van Maatwerkkunststof.nl.

10.5 Het ontbreken van herroepingsrecht tast wettelijke rechten wegens non-conformiteit niet aan. Is het product aantoonbaar niet geleverd volgens de overeengekomen specificatie, dan gelden de wettelijke en in deze voorwaarden beschreven klacht- en herstelregels.

10.6 Zakelijke klanten hebben geen recht op retour, omruiling of creditering van deugdelijk geleverde producten. Retour door een zakelijke klant is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door Maatwerkkunststof.nl te bepalen redelijke retourvoorwaarden.

10.7 Een vrijwillig geaccepteerde retour impliceert geen erkenning van aansprakelijkheid en schept geen precedent voor andere of toekomstige orders.

Artikel 11 - Wijziging en annulering van maatwerkorders

11.1 Een geaccepteerde maatwerkorder is bindend. De klant kan een wijziging of annulering verzoeken, maar Maatwerkkunststof.nl hoeft daarmee niet in te stemmen indien materiaal reeds is besteld, programmeer- of voorbereidingswerk is verricht, productiecapaciteit is gereserveerd of productie is gestart.

11.2 Onder start van uitvoering wordt mede verstaan: inkoop of reservering van specifiek materiaal, programmering, tekenen, conversie, nesting, instellen van machines, vervaardigen van mallen/hulpmiddelen, uitbesteding aan een productiepartner of feitelijke materiaalbewerking.

11.3 Indien Maatwerkkunststof.nl instemt met wijziging of annulering, mogen zakelijke klanten alle reeds gemaakte kosten, aangegane verplichtingen, verloren materialen, verrichte werkzaamheden en redelijke gederfde dekking verschuldigd zijn. Voor consumenten wordt niet méér in rekening gebracht dan wettelijk is toegestaan.

11.4 Een wijziging kan worden behandeld als een nieuwe opdracht en kan leiden tot een nieuwe prijs en nieuwe levertijd.

Artikel 12 - Productie, uitbesteding en levertijd

12.1 Een productie- of levertijd begint pas wanneer alle voor uitvoering benodigde gegevens, bestanden, maten, goedkeuringen, adressen en - indien overeengekomen - betalingen of aanbetalingen zijn ontvangen.

12.2 Opgegeven productie- en levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen. Een redelijke vertraging geeft een zakelijke klant niet automatisch recht op schadevergoeding of annulering.

12.3 Maatwerkkunststof.nl mag onderdelen van de productie, nabewerking, verpakking of logistiek door gespecialiseerde derden laten uitvoeren.

12.4 Een door de klant gevraagde wijziging, vertraagde goedkeuring of aanvullende vraag kan de levertijd opschorten of opnieuw doen ingaan.

12.5 Voor consumenten blijven de wettelijke regels over levering, redelijke aanvullende termijnen en ontbinding van toepassing.

Artikel 13 - Verpakking, verzending, aflevering en risico

13.1 De wijze van verpakking en verzending wordt naar redelijk inzicht afgestemd op materiaal, afmeting en transportwijze, tenzij bijzondere verpakking schriftelijk is overeengekomen.

13.2 Bij consumenten gaat het risico van verlies of beschadiging over overeenkomstig de wettelijke regels, in beginsel wanneer de consument of een door hem aangewezen derde het product heeft ontvangen.

13.3 Bij zakelijke klanten gaat het risico over bij feitelijke overdracht aan de klant of, indien verzending is overeengekomen, bij overdracht aan de vervoerder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.4 De klant is verantwoordelijk voor een juist en toegankelijk afleveradres. Extra kosten wegens een onjuist adres, geweigerde levering, niet-aanwezigheid, bijzondere toegangsbeperkingen of noodzakelijke herlevering komen voor rekening van de zakelijke klant en, voor consumenten, voor zover dit wettelijk is toegestaan en aan de consument kan worden toegerekend.

13.5 Een zakelijke klant die afname uitstelt nadat de producten gereed zijn, kan opslag-, handling- en herleveringskosten verschuldigd zijn en het risico kan vanaf het overeengekomen aflevermoment op hem overgaan voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 14 - Controle na ontvangst en klachten

14.1 De klant wordt verzocht de levering direct na ontvangst te controleren op aantallen, materiaal, maatvoering, zichtbare beschadigingen, bewerking en uitvoering, en in ieder geval vóór montage, doorlevering, verdere bewerking of intensief gebruik.

14.2 Zakelijke klanten dienen zichtbare gebreken binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk en voldoende gemotiveerd te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na ontdekking te worden gemeld. Bij te late melding vervallen aanspraken voor zover Maatwerkkunststof.nl daardoor daadwerkelijk in onderzoek, bewijs of verhaal is geschaad.

14.3 Consumenten dienen een gebrek binnen bekwame tijd na ontdekking te melden. Een melding binnen twee maanden na ontdekking geldt in ieder geval als tijdig.

14.4 Een klacht bevat waar mogelijk het ordernummer, productaantal, duidelijke foto’s, gemeten waarden, gebruikte meetmethode, omschrijving van de toepassing, montage-/gebruikstoestand en andere informatie die nodig is om de klacht te beoordelen.

14.5 De klant stelt Maatwerkkunststof.nl redelijkerwijs in de gelegenheid het product te inspecteren en de klacht te onderzoeken. Indien redelijkerwijs nodig kan worden gevraagd het product of een representatief exemplaar terug te sturen.

14.6 Zakelijke klanten mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen kosten van sorteren, nabewerken, herstellen, demonteren, monteren, stilstand of derde partijen aan Maatwerkkunststof.nl doorbelasten.

Artikel 15 - Conformiteit, garantie en uitgesloten oorzaken

15.1 Maatwerkkunststof.nl levert producten die beantwoorden aan de specifiek overeengekomen eigenschappen en toleranties. Bij consumenten geldt daarnaast de wettelijke conformiteit.

15.2 Bij zakelijke klanten wordt geschiktheid voor een bijzonder doel uitsluitend gegarandeerd indien dat doel vóór de overeenkomst schriftelijk is meegedeeld en Maatwerkkunststof.nl die geschiktheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

15.3 Geen gebrek is aanwezig voor zover de afwijking of schade is veroorzaakt door onjuiste maatvoering of instructies van de klant, verkeerd materiaaladvies op basis van onvolledige toepassingsinformatie, onjuiste opslag, onjuiste montage, overbelasting, botsing, slijtage, UV, temperatuur, vocht, chemische aantasting, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, modificatie, verdere bewerking of gebruik buiten de overeengekomen toepassing.

15.4 Normale slijtage, normale materiaalveroudering, kruip, krimp, uitzetting, lichte verkleuring en andere materiaaltypische veranderingen zijn geen gebrek voor zover deze passen bij het materiaal, gebruik en tijdsverloop.

15.5 Een commerciële garantie geldt alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk is verstrekt en beperkt wettelijke consumentenrechten niet.

Artikel 16 - Herstel, vervanging en creditering bij gegronde klacht

16.1 Bij een gegronde consumentenklacht biedt Maatwerkkunststof.nl de wettelijk vereiste oplossing.

16.2 Bij een gegronde klacht van een zakelijke klant heeft Maatwerkkunststof.nl, naar eigen redelijke keuze, het recht het betreffende product of het betreffende deel van de levering te herstellen, opnieuw te produceren, te vervangen of geheel of gedeeltelijk te crediteren.

16.3 Een geringe afwijking die geen wezenlijke invloed heeft op het overeengekomen gebruik geeft een zakelijke klant geen recht op ontbinding van de gehele order.

16.4 Indien slechts een deel van een serie aantoonbaar gebrekkig is, is een eventuele remedie in beginsel beperkt tot dat deel, tenzij aannemelijk is dat de hele serie hetzelfde gebrek heeft.

16.5 De klant verleent een redelijke gelegenheid voor herstel of herproductie. Kosten van een door de klant zelf gekozen derde worden bij zakelijke klanten alleen vergoed indien Maatwerkkunststof.nl daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1 Maatwerkkunststof.nl is aansprakelijk voor schade voor zover die volgens de wet aan haar kan worden toegerekend. Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor zover dat wettelijk niet is toegestaan.

17.2 Voor zakelijke klanten is aansprakelijkheid voor indirecte schade uitgesloten, waaronder gevolgschade, winstderving, omzetverlies, productiestilstand, gemiste besparingen, verlies van data, reputatieschade, contractuele boetes, recallkosten en aanspraken van afnemers of andere derden, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding of voor zover uitsluiting wettelijk niet is toegestaan.

17.3 Voor zakelijke klanten is de totale aansprakelijkheid per gebeurtenis of samenhangende reeks gebeurtenissen beperkt tot het exclusief btw gefactureerde bedrag voor het deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien en voor zover een aansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval een hoger bedrag uitkeert, geldt maximaal het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

17.4 Maatwerkkunststof.nl is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit door de klant verstrekte onjuiste, onvolledige of onvoldoende specifieke maten, tekeningen, bestanden, toepassingen of instructies, tenzij Maatwerkkunststof.nl wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat deze evident onjuist waren en zonder passende waarschuwing heeft geproduceerd.

17.5 Maatwerkkunststof.nl is bij zakelijke klanten niet aansprakelijk voor kosten van demontage, montage, in- of uitbouw, aanvullende machinale bewerking, stilstand of vervanging van andere componenten, tenzij deze kosten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard of de uitsluiting wettelijk niet is toegestaan.

17.6 De klant neemt redelijke maatregelen om schade te voorkomen of te beperken zodra een mogelijk gebrek bekend is. Schade die redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden door tijdige staking van gebruik of montage komt niet voor vergoeding in aanmerking voor zover de klant zijn schadebeperkingsplicht heeft geschonden.

Artikel 18 - Vrijwaring door zakelijke klanten

18.1 De zakelijke klant vrijwaart Maatwerkkunststof.nl tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit door de klant aangeleverde ontwerpen, tekeningen, logo’s, merken, bestanden of instructies, waaronder aanspraken wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, tenzij de aanspraak hoofdzakelijk is veroorzaakt door een zelfstandige fout van Maatwerkkunststof.nl.

18.2 De zakelijke klant vrijwaart Maatwerkkunststof.nl tevens tegen aanspraken van derden wegens gebruik, montage, doorlevering of verwerking van het product in een toepassing waarvoor de klant de relevante eisen niet vooraf volledig heeft meegedeeld, voor zover de aanspraak niet het gevolg is van een aan Maatwerkkunststof.nl toerekenbaar gebrek.

Artikel 19 - Betaling, opschorting en incasso

19.1 Zakelijke klanten betalen binnen de termijn die op offerte, factuur of orderbevestiging is vermeld. Maatwerkkunststof.nl mag voor zakelijke maatwerkorders volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen.

19.2 Bij consumenten kan op grond van algemene voorwaarden niet meer vooruitbetaling worden verplicht dan wettelijk is toegestaan. Een consument kan, indien aangeboden en vrijwillig gekozen, wel met een hogere vooruitbetaling instemmen voor zover de wet dit toestaat.

19.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant wettelijke rente verschuldigd. Voor zakelijke klanten geldt, indien van toepassing, de wettelijke handelsrente. Buitengerechtelijke incassokosten worden volgens de toepasselijke wettelijke regels berekend.

19.4 Bij zakelijke klanten zijn verrekening en opschorting uitgesloten, behalve voor zover de tegenvordering door Maatwerkkunststof.nl schriftelijk is erkend of onherroepelijk in rechte is vastgesteld.

19.5 Maatwerkkunststof.nl mag bij betalingsachterstand of gegronde twijfel aan kredietwaardigheid verdere productie, levering of nieuwe opdrachten opschorten totdat voldoende betaling of zekerheid is ontvangen, zonder aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane vertraging voor zover wettelijk toegestaan.

19.6 Een betaling geldt als ontvangen zodra het bedrag onvoorwaardelijk op de aangewezen rekening is bijgeschreven.

Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud

20.1 Voor zakelijke klanten blijven geleverde producten eigendom van TJ Worx totdat alle vorderingen uit de betreffende overeenkomst, waaronder rente en kosten, volledig zijn voldaan en, voor zover wettelijk toegestaan, totdat andere met de levering samenhangende vorderingen zijn voldaan.

20.2 De zakelijke klant mag producten onder eigendomsvoorbehoud in de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of verwerken, maar niet verpanden of anders bezwaren buiten de normale bedrijfsuitoefening.

20.3 Indien de zakelijke klant in verzuim is, mag Maatwerkkunststof.nl voor zover wettelijk toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terugnemen. De klant verleent hiervoor redelijke medewerking.

20.4 Voor consumenten geldt eigendomsvoorbehoud uitsluitend binnen de grenzen van dwingend recht en de concrete overeenkomst.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom, tekenwerk en productiemiddelen

21.1 Door of voor Maatwerkkunststof.nl ontwikkelde calculaties, productietekeningen, CAM-programma’s, nestingbestanden, modellen, werkmethoden, maatvoeringstechnieken, mallen, sjablonen, opspanmiddelen en productiemiddelen blijven eigendom van Maatwerkkunststof.nl of haar leverancier, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21.2 Betaling van teken-, programmeer-, instel-, mal- of opstartkosten brengt niet automatisch overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bronbestanden of fysieke productiemiddelen mee.

21.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bestaat geen verplichting om productiebestanden, restmateriaal, mallen, hulpmiddelen of machineprogramma’s na afronding van de order voor een bepaalde termijn te bewaren.

21.4 De klant garandeert dat hij gerechtigd is de door hem aangeleverde technische bestanden, ontwerpen, logo’s, merken en overige materialen voor productie te laten gebruiken.

Artikel 22 - Restmateriaal, uitval en vernietiging

22.1 Restmateriaal, zaagresten, freesresten, uitval en afkeur die ontstaan bij productie blijven eigendom van Maatwerkkunststof.nl of de productiepartner, tenzij schriftelijk vooraf is overeengekomen dat deze aan de klant worden meegeleverd.

22.2 Indien de klant eigen materiaal aanlevert, moeten hoeveelheid, kwaliteit en maat voldoende zijn voor productie inclusief normale instel-, proef- en uitvalruimte. Maatwerkkunststof.nl is niet aansprakelijk voor onvermijdelijk materiaalverlies dat inherent is aan de overeengekomen bewerking.

22.3 Restmateriaal dat op verzoek wordt bewaard, wordt uitsluitend bewaard gedurende de schriftelijk overeengekomen termijn en op risico van de zakelijke klant, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 23 - Privacy, communicatie en productiepartners

23.1 Persoonsgegevens worden verwerkt voor offertes, uitvoering, betaling, klantenservice, administratie en overige gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving en het privacybeleid.

23.2 Elektronische communicatie via e-mail, bestelomgeving, WhatsApp of een ander door de klant gebruikt zakelijk communicatiekanaal mag worden gebruikt voor offertes, technische vragen, orderbevestigingen, tekeningen, goedkeuringen en wijzigingen.

23.3 Maatwerkkunststof.nl mag voor de uitvoering noodzakelijke technische gegevens delen met leveranciers, bewerkers, transporteurs en andere productiepartners, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor uitvoering van de opdracht.

Artikel 24 - Overmacht en verstoring van de toeleveringsketen

24.1 Onder overmacht vallen omstandigheden buiten de redelijke invloedssfeer van Maatwerkkunststof.nl waardoor uitvoering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt, waaronder brand, overstroming, oorlog, embargo, overheidsmaatregelen, import- of exportbeperkingen, cyberincidenten, ernstige IT-storingen, stroomuitval, machinebreuk, materiaaltekorten, onverwachte uitval van essentiële leveranciers of personeel, transportverstoringen en uitzonderlijke prijs- of beschikbaarheidsproblemen in de toeleveringsketen.

24.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen opgeschort voor zover nakoming daardoor wordt verhinderd. Maatwerkkunststof.nl is niet aansprakelijk voor schade wegens vertraging die uitsluitend door overmacht is veroorzaakt.

24.3 Duurt de overmacht onredelijk lang, dan mag ieder van partijen het nog niet uitgevoerde gedeelte beëindigen overeenkomstig de wet. Reeds deugdelijk verrichte prestaties en specifiek voor de order gemaakte redelijke kosten blijven verschuldigd voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 25 - Opschorting en beëindiging bij zakelijke klanten

25.1 Maatwerkkunststof.nl mag haar verplichtingen jegens een zakelijke klant opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de zakelijke klant na ingebrekestelling niet betaalt, faillissement of surseance aanvraagt, zijn onderneming staakt, beslag op een wezenlijk deel van zijn vermogen wordt gelegd of anderszins gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, voor zover de wet dit toestaat.

25.2 Bij beëindiging wegens een toerekenbare tekortkoming van de zakelijke klant worden opeisbare bedragen onmiddellijk verschuldigd, onverminderd het recht op vergoeding van aantoonbare schade en kosten.

Artikel 26 - Toepasselijk recht en geschillen

26.1 Op alle overeenkomsten met Maatwerkkunststof.nl is Nederlands recht van toepassing.

26.2 Op internationale overeenkomsten met zakelijke klanten is het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten, voor zover uitsluiting rechtsgeldig is.

26.3 Geschillen met zakelijke klanten worden, voor zover wettelijk toegestaan, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TJ Worx is gevestigd, tenzij Maatwerkkunststof.nl ervoor kiest het geschil bij een andere volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.

26.4 Bij consumenten blijven de volgens dwingend consumentenrecht bevoegde rechter en eventuele dwingende internationale consumentenbeschermingsregels van toepassing.

26.5 Partijen proberen een klacht of geschil eerst redelijkerwijs in onderling overleg op te lossen, tenzij spoedeisende omstandigheden dit niet toelaten.

Artikel 27 - Slotbepalingen en beschikbaarstelling

27.1 De versie van de algemene voorwaarden die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst rechtsgeldig aan de klant beschikbaar is gesteld, is op die overeenkomst van toepassing.

27.2 Nieuwe versies gelden niet met terugwerkende kracht voor reeds gesloten overeenkomsten, tenzij partijen dit rechtsgeldig overeenkomen.

27.3 Bij verschil tussen de Nederlandse tekst en een vertaling is de Nederlandse tekst leidend, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

27.4 Deze voorwaarden dienen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst op een manier beschikbaar te worden gesteld waarop de klant ze kan lezen en bewaren. Een enkele verwijzing achteraf is onvoldoende waar de wet voorafgaande beschikbaarstelling verlangt.

Juridische identificatie

Maatwerkkunststof.nl is een handelsnaam van TJ Worx | KvK 93627149 | BTW NL866472411B01 | Sint-Jacobstraat 27, 3011 DK Rotterdam.
Deze identificatie is bewust compact weergegeven; de handelsnaam Maatwerkkunststof.nl wordt in deze voorwaarden als praktische aanduiding van de verkoper gebruikt.